

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1496/2530

นายกิตติ ตลิ่งจิตร

โจทก์

นายเสริม แสงทิพย์

จำเลย

นายณรินทร์ รัตนศรี ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 36, มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยตกลงกันได้และโจทก์ไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า จำเลยได้รับคำร้องขอถอนฟ้องแล้วไม่
ค้าน (อันดับ 114)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา จำเลยขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธและขอให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตและนัดฟังคำพิพากษา

ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษา จำเลยยื่นคำร้องขอแก้คำให้การที่รับสารภาพ เป็น
ให้การปฏิเสธ ขอต้อสู้คดีต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก5 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก2 เดือน 15 วัน

จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยแก้คำ
ให้การ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 105)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 107)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว (อันดับ 111
แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาในวันที่ 29 ตุลาคม 2530(อันดับ 112)

ก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา ทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องยื่นคำร้อง
ดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งว่า รอไว้สอบจำเลยก่อน(อันดับ 114)

วันนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นงดฟังคำสั่งของศาลฎีกาและให้นัด
สอบถามจำเลยว่าจะคัดค้านที่โจทก์ขอถอนฟ้องหรือไม่(อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นสอบถามจำเลยแล้ว จำเลยแถลงว่าไม่คัดค้านที่โจทก์ขอถอนฟ้อง
ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ส่งสำนวนพร้อมคำสั่งของศาลฎีกามายังศาลฎีกาเพื่อสั่ง
(อันดับ 117)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว และคดียังไม่ถึงที่สุด ทั้งจำเลย
ไม่คัดค้านคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ ให้จำหน่ายคดี

พิจารณาแล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว และคดียังไม่ถึงที่สุด ทั้งจำเลย
ไม่คัดค้านคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ ให้จำหน่ายคดี

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ